



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E PARTICIPAÇÃO EM EXCURSÃO

GARBOSA TURISMO
CNPJ: 60.525.135/0001-00
Site: garbosaturismo.com.br
WhatsApp: (32) 9987-4657

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços turísticos pela GARBOSA TURISMO, consistentes na organização e comercialização de excursões, viagens em grupo, transporte turístico, reservas e demais serviços descritos no comprovante de contratação ou voucher entregue ao CONTRATANTE.

Integram este contrato:

- Comprovante de pagamento;
- Voucher da viagem;
- Programação da excursão;
- Informações disponibilizadas no site e canais oficiais da empresa.

CLÁUSULA 2 – DOS SERVIÇOS

Os serviços poderão compreender:

- Transporte rodoviário;
- Hospedagem (quando contratada);
- Passeios;
- Seguro viagem (quando incluído);
- Guia ou coordenador de viagem;
- Serviços descritos no pacote adquirido.

Os serviços não expressamente previstos no pacote contratado não estão incluídos.

CLÁUSULA 3 – DAS OBRIGAÇÕES DA GARBOSA TURISMO

A GARBOSA TURISMO obriga-se a:

I – Executar os serviços conforme contratado;

II – Informar previamente alterações relevantes na programação;

III – Prestar assistência ao grupo durante a excursão;

IV – Cumprir a legislação aplicável às agências de turismo.

CLÁUSULA 4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a:

I – Fornecer informações verdadeiras;

II – Efetuar os pagamentos nas datas acordadas;

III – Comparecer ao embarque no horário informado;

IV – Portar documentos necessários;

V – Cumprir normas de segurança durante toda a viagem;

VI – Zelar pelos equipamentos utilizados.

O não comparecimento no local e horário de embarque será considerado desistência, aplicando-se as regras de cancelamento previstas neste contrato.

CLÁUSULA 5 – DOS PAGAMENTOS

O valor do pacote, forma de pagamento, parcelas e vencimentos constam no comprovante de contratação.

O inadimplemento poderá acarretar cancelamento da reserva e cobrança das penalidades legais.

CLÁUSULA 6 – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, WhatsApp ou outro meio eletrônico), o CONTRATANTE poderá desistir da contratação no prazo de **07 (sete) dias corridos**, contados da contratação, com restituição integral dos valores pagos.

Esta cláusula fundamenta-se no **art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**.

Caso a viagem esteja marcada para ocorrer antes do término do prazo de 7 dias e tenha havido utilização dos serviços, aplicar-se-á a legislação pertinente.

CLÁUSULA 7 – DO CANCELAMENTO, REEMBOLSO E DAS ARRAS (SINAL)

Após expirado o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, os cancelamentos obedecerão às seguintes condições:

I – Cancelamento até 60 (sessenta) dias antes da data da excursão

O CONTRATANTE terá direito ao reembolso de **80% (oitenta por cento)** dos valores efetivamente pagos, ficando autorizada a retenção de **20% (vinte por cento)** para cobertura de despesas administrativas, operacionais e valores já assumidos pela CONTRATADA perante fornecedores.

II – Cancelamento entre 59 (cinquenta e nove) e 30 (trinta) dias antes da data da excursão

O CONTRATANTE terá direito ao reembolso de **40% (quarenta por cento)** dos valores efetivamente pagos, permanecendo retidos os valores correspondentes às despesas administrativas, reservas, transporte, hospedagem e demais custos operacionais já assumidos.

III – Cancelamento com menos de 30 (trinta) dias da data da excursão

Não haverá direito à restituição dos valores pagos, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente comprovadas, previstas neste contrato.

Quando o cancelamento ocorrer por iniciativa exclusiva do CONTRATANTE, sem motivo legal devidamente comprovado, e a GARBOSA TURISMO não conseguir substituir o passageiro por outro participante apto a ocupar a vaga contratada, o valor pago a título de entrada ou sinal (arras confirmatórias) poderá ser retido integralmente pela CONTRATADA, em razão dos prejuízos financeiros efetivamente suportados e dos compromissos assumidos perante fornecedores.

Os valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE serão restituídos em até **05 (cinco) dias úteis** após a realização da excursão, mediante o mesmo meio de pagamento utilizado na contratação ou outro previamente acordado entre as partes.

As disposições desta cláusula observam os arts. 417 a 420, 421, 422 e 884 do Código Civil, bem como o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA 7-A – DOS PAGAMENTOS, DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DA INADIMPLÊNCIA

O valor total do pacote turístico, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e o respectivo vencimento constarão no comprovante de contratação, integrando o presente contrato para todos os fins de direito.

A administração financeira dos pagamentos será realizada pela **Asaas Gestão Financeira S.A.**, responsável pela emissão de boletos bancários, cobranças via PIX e demais meios eletrônicos de pagamento disponibilizados ao CONTRATANTE.

Os vencimentos das parcelas ocorrerão exclusivamente nos dias **05 (cinco), 15 (quinze) ou 30 (trinta)** de cada mês, conforme acordado entre as partes no momento da contratação do pacote turístico.

O pagamento somente será considerado efetivado após a confirmação da compensação financeira pela administradora de pagamentos.

Em caso de atraso, a Asaas poderá realizar cobranças administrativas por meio de boletos atualizados, PIX, notificações eletrônicas, e-mails, mensagens ou outros meios legalmente admitidos.

O atraso no pagamento sujeitará o CONTRATANTE ao pagamento de multa moratória de **2% (dois por cento)** sobre a parcela vencida, acrescida de **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês**, calculados proporcionalmente aos dias de atraso, além de correção monetária pelo índice legal aplicável, quando cabível.

Caso o CONTRATANTE permaneça inadimplente por **04 (quatro) parcelas**, consecutivas ou alternadas, sem apresentar justificativa formal aceita pela CONTRATADA, a GARBOSA TURISMO poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, cancelar a reserva do pacote turístico e considerar antecipadamente vencidas as parcelas vincendas, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

Persistindo a inadimplência, e observadas as exigências legais de notificação prévia, a dívida poderá ser encaminhada para protesto em cartório e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tais como **SPC Brasil, Serasa** ou outros legalmente autorizados, bem como poderão ser adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a recuperação do crédito.

A eventual tolerância da CONTRATADA quanto ao atraso no pagamento de qualquer parcela constituirá mera liberalidade, não importando em novação, renúncia de direitos ou alteração das condições estabelecidas neste contrato.

Estas disposições observam:

- os princípios da boa-fé objetiva previstos nos **arts. 421 e 422 do Código Civil**;
- a possibilidade de resolução contratual disciplinada pelos **arts. 472 e seguintes do Código Civil**;
- a vedação ao enriquecimento sem causa (**art. 884 do Código Civil**);
- o equilíbrio contratual previsto no **Código de Defesa do Consumidor**.

CLÁUSULA 8 – DOS CASOS DE FORÇA MAIOR

Em situações de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas documentalmente, tais como:

- internação hospitalar;
- cirurgia de urgência;
- acidente grave;
- falecimento de familiar próximo;
- desastres naturais;
- determinação de autoridade pública;
- outras situações imprevisíveis e inevitáveis,

a GARBOSA TURISMO analisará cada caso individualmente, podendo:

- remarcar a viagem;
- conceder crédito;
- realizar reembolso diverso do previsto neste contrato.

Esta cláusula fundamenta-se nos **arts. 393 e 478 do Código Civil**.

CLÁUSULA 9 – DAS ALTERAÇÕES DA VIAGEM

A empresa poderá alterar horários, itinerários, hotéis ou meios de transporte quando necessário por motivos operacionais, climáticos, segurança, determinação de autoridades ou força maior, mantendo, sempre que possível, padrão equivalente de qualidade.

CLÁUSULA 10 – DA RESPONSABILIDADE

A GARBOSA TURISMO responde pelos serviços que organiza, observados os limites legais.

Não responderá por:

- objetos esquecidos;
- perdas decorrentes de culpa exclusiva do passageiro;
- atos de terceiros;
- eventos imprevisíveis;
- casos fortuitos ou força maior.

CLÁUSULA 11 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

Os dados pessoais do CONTRATANTE serão utilizados exclusivamente para execução da viagem, observando a Lei Geral de Proteção de Dados – **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**.

CLÁUSULA 12 – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA VAGA

O CONTRATANTE poderá indicar outra pessoa para ocupar sua vaga na excursão, sem incidência das penalidades previstas para cancelamento, desde que:

I – a solicitação seja realizada com antecedência mínima de **72 (setenta e duas) horas** da data do embarque;

II – o novo passageiro forneça todos os documentos e dados necessários para a viagem;

III – não exista impedimento imposto por hotéis, companhias transportadoras, parques, organizadores do evento ou demais fornecedores envolvidos.

Caso haja cobrança de taxas por terceiros para alteração da titularidade da reserva, estas serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

Na hipótese de substituição da vaga pelo CONTRATANTE, não haverá incidência das multas previstas na Cláusula 7, permanecendo apenas eventuais custos administrativos e taxas cobradas por fornecedores.

CLÁUSULA 13 – DO CANCELAMENTO, RETENÇÃO DE SINAL (ARRAS), TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO E CASOS DE FORÇA MAIOR

13.1 – Do cancelamento por iniciativa do CONTRATANTE

O CONTRATANTE poderá solicitar o cancelamento da viagem mediante comunicação formal à CONTRATADA. Entretanto, considerando que a contratação envolve reservas antecipadas de transporte, hospedagem, fornecedores e demais serviços turísticos, os valores pagos estarão sujeitos às regras previstas nesta cláusula, conforme o período entre a solicitação de cancelamento e a data prevista para o embarque.

13.2 – Da retenção do sinal (arras confirmatórias)

Caso o CONTRATANTE solicite o cancelamento da viagem nos últimos **30 (trinta) dias anteriores ao embarque**, sem apresentar justificativa legal devidamente comprovada, e a CONTRATADA não consiga substituir o passageiro por outro participante apto a ocupar a vaga, o valor pago a título de entrada ou sinal (**arras confirmatórias**) poderá ser retido integralmente pela **GARBOSA TURISMO**, em razão dos prejuízos financeiros efetivamente suportados, incluindo custos administrativos, reservas realizadas, compromissos assumidos junto a terceiros e impossibilidade de comercialização da vaga.

A retenção prevista nesta cláusula possui natureza compensatória e encontra fundamento nos artigos **417 a 420 do Código Civil**, que regulamentam as arras confirmatórias, bem como nos princípios da **função social do contrato e da boa-fé objetiva**, previstos nos artigos **421 e 422 do Código Civil**, observando-se ainda o disposto no artigo **884 do Código Civil**, que veda o enriquecimento sem causa, e o artigo **51 do Código de Defesa do Consumidor**, assegurando o equilíbrio entre as partes contratantes.

13.3 – Da substituição do passageiro

Será facultado ao CONTRATANTE indicar outro passageiro para substituição de sua vaga, desde que a solicitação seja realizada em prazo hábil e que o substituto cumpra todas as exigências necessárias para participação na viagem, incluindo apresentação de documentos e aceitação das condições deste contrato.

A substituição estará condicionada à análise da CONTRATADA e à inexistência de impedimentos operacionais ou contratuais junto aos fornecedores envolvidos.

13.4 – Do crédito ou outra forma de compensação

Mediante acordo entre as partes, a CONTRATADA poderá, considerando as particularidades de cada caso, disponibilizar crédito para utilização em futura viagem, realizar transferência da reserva ou estabelecer outra forma de compensação, sempre

observando a disponibilidade dos serviços contratados e os custos já assumidos pela organização do evento.

13.5 – Dos casos fortuitos e de força maior

Em situações de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas, que impossibilitem ou dificultem a participação do CONTRATANTE na viagem, tais como internação hospitalar, cirurgia de urgência, acidente grave, falecimento de familiar próximo, determinação de autoridade pública ou qualquer outro evento imprevisível e inevitável, a **GARBOSA TURISMO** poderá, mediante análise do caso concreto e observadas as condições dos fornecedores envolvidos:

- a) realizar a remarcação da viagem, quando houver disponibilidade;
- b) conceder crédito para utilização futura em serviços turísticos oferecidos pela CONTRATADA;
- c) realizar reembolso total ou parcial, conforme valores efetivamente recuperáveis junto aos fornecedores contratados e demais despesas comprovadamente realizadas.

13.6 – Da análise individualizada dos casos

As situações excepcionais serão analisadas individualmente pela CONTRATADA, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé contratual e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não constituindo a ocorrência de caso fortuito ou força maior garantia automática de restituição integral dos valores pagos.

CLÁUSULA 14 – DO NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW)

O não comparecimento do CONTRATANTE no local e horário de embarque, sem comunicação prévia e sem justificativa legal devidamente comprovada, será considerado **NO SHOW**, caracterizando desistência voluntária da viagem.

Nessa hipótese, não haverá direito a reembolso dos valores pagos, considerando que os serviços contratados já terão sido disponibilizados e os custos assumidos pela CONTRATADA perante fornecedores, observados os princípios da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

CONTRATANTE

Assinatura:

GARBOSA TURISMO

Representante: